

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033778-70.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: JOSE ELON GOMES DA PENHA

ADVOGADO(A): RENATO PARENTE SANTOS (OAB DF025815)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5033778-70.2024.4.02.5001

500003599331 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033778-70.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: JOSE ELON GOMES DA PENHA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A parte autora interpõe recurso de medida cautelar em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Argumenta, em síntese, que é aposentado e acometido de doença grave, fazendo jus à isenção de imposto de renda em seus proventos. Afirma que preenche os requisitos legais para a antecipação da tutela e que continuará a sofrer prejuízos de ordem irreparável se não for concedida a tutela pretendida. Assim, requer seja deferida a liminar para que sejam cessados os descontos em seus proventos.

Contrarrazões no evento 6.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5033778-70.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5033778-70.2024.4.02.5001

500003473523 .V2